

Идентификатор для УК -
(для систем теплоснабжения:
закрытая (до ТП, после ТП),
открытая (до ТП))

ОКВЭД

6 8 . 3 2 . 1

ОКПО

3 6 5 3 4 4 6 7

ОКТМО

ОКОГУ

ИНН

9 7 1 7 0 7 8 2 7 9

КПП

7 7 2 4 0 1 0 0 1

БИК

0 4 4 5 2 5 2 9 7

ОКОПФ

1 2 3 0 0

Код банка

ОКФС

Кор. счет банка

3 0 1 0 1 8 1 0 9 4 5 2 5 0 0 0 0 2 9 7

Исполнителя в ЦБ РФ

Р/счет Исполнителя

4 0 7 0 2 8 1 0 4 0 0 4 9 0 0 0 1 2 9 7

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ 03.211232-ТЭ

Москва

«28» февраля 2020 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице Заместителя директора филиала - начальника отделения сбыта № 3 (СВАО) Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Гурьянова Олега Викторовича, действующего на основании доверенности № Ф11/2019-15 от 17.06.2019, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус», именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице

действующего на основании _____,
с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор теплоснабжения (далее – Договор) о нижеследующем.

13

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Теплоснабжающая организация обязуется поставить Исполнителю тепловую энергию и теплоноситель, а Исполнитель обязан принять и оплатить тепловую энергию и теплоноситель, соблюдая режим потребления тепловой энергии.

В случае поставки тепловой энергии в многоквартирный дом с тепловым пунктом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, тепловая энергия и теплоноситель в такой многоквартирный дом поставляются Исполнителю для целей самостоятельного производства им коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению.

1.2 Местом исполнения обязательств Теплоснабжающей организации признается точка поставки, определяемая в отношении каждого объекта теплопотребления. Точки поставки указаны в приложении 1 к Договору.

1.3 Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон определяются в отношении каждого многоквартирного дома в подписанных Сторонами актах разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, которые являются неотъемлемой частью Договора (приложение 6 к Договору).

1.4 Теплоснабжающая организация обязуется обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения.

1.5 Дата начала поставки тепловой энергии и теплоносителя определяется датой начала срока действия Договора в отношении каждого многоквартирного дома, указанной в приложении 1 к Договору.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА (ОБЪЕМА) И КАЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

2.1. Договорный объем тепловой энергии и теплоносителя, подлежащий поставке в течение календарного года в помесечной разбивке, устанавливается по каждой точке поставки в соответствии с приложением 2 к Договору.

Суммарная величина расчетных тепловых нагрузок объектов теплопотребления по видам теплопотребления, а также объем систем теплоснабжения и другие технические характеристики приведены в приложении 3 к Договору. Расчетные тепловые нагрузки по группам потребления приведены в приложении 3.1 к Договору.

2.1.1. Количество (объем) поставленной в рамках настоящего договора тепловой энергии и теплоносителя определяется в отношении всех видов тепловых нагрузок, указанных в приложении № 3.1 к настоящему Договору, за исключением перспективной тепловой нагрузки (справочная величина).

Поставка тепловой энергии и теплоносителя в отношении перспективной тепловой нагрузки Исполнителю осуществляется не ранее внесения Сторонами соответствующих изменений в настоящий Договор.

2.2. В рамках Договора подлежит определению:

- количество (объем) тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленное в расчетном периоде;
- количество (объем) тепловой энергии и теплоносителя, подлежащее оплате за расчетный период.

2.3. Количество (объем) фактически поставленной в расчетном периоде тепловой энергии и теплоносителя определяется в точке поставки на основании показаний введенного в эксплуатацию в установленном порядке коллективного (общедомового) прибора учета (далее – ОДПУ), за вычетом объемов поставки тепловой энергии и теплоносителя собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах по договорам теплоснабжения, заключенным ими непосредственно с Теплоснабжающей организацией (в случае, если такие договоры заключены и объемы поставки таким собственникам фиксируются ОДПУ).

2.4. В случае если ОДПУ установлен не в точке поставки, количество учтенной ОДПУ



тепловой энергии и (или) теплоносителя увеличивается на величину нормативных потерь тепловой энергии на участке тепловой сети от точки поставки до точки учета (места установки ОДПУ). При определении фактического потребления тепловой энергии ежемесячно учитывается величина потерь тепловой энергии, теплоносителя, согласованных сторонами в п. 2 приложения 3 к Договору.

2.5. В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию ОДПУ либо истечения срока его эксплуатации, а также отсутствия в многоквартирном доме ОДПУ, при непредставлении Исполнителем сведений о показаниях ОДПУ в сроки, установленные Договором, либо при недопуске Исполнителем 2 и более раз представителей Теплоснабжающей организации для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию ОДПУ (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого ОДПУ), определение количества (объема) поставленной тепловой энергии производится расчетным способом в соответствии с нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения.

2.5.1. В отношении многоквартирных домов с тепловым пунктом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, количество (объем) поставленной тепловой энергии в случае, указанном в настоящем пункте, определяется как сумма двух составляющих – количества (объема) поставленной тепловой энергии на отопление и количества (объема) поставленной тепловой энергии для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, - определенных расчетным способом, предусмотренным нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения.

При этом количество (объем) поставленной тепловой энергии для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, определяется расчетным способом как произведение:

- норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, а при отсутствии утвержденного норматива - удельного расхода тепловой энергии на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (количества тепловой энергии, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, учтенного в тарифном решении органом регулирования при расчете однокомпонентного тарифа на горячую воду, установленного для Теплоснабжающей организации);

- количества горячей воды, потребленной в расчетном периоде многоквартирным жилым домом и на общедомовые нужды, которое определяется в следующем порядке:

- а) при наличии в многоквартирном доме ОДПУ горячей воды, установленного на системе горячего водоснабжения, количество (объем) горячей воды, потребленной многоквартирным домом в расчетном периоде, определяется по показаниям такого ОДПУ горячей воды (в м3);

- б) в случае отсутствия в многоквартирном доме ОДПУ горячей воды, установленного на системе горячего водоснабжения, количество (объем) горячей воды, потребленной многоквартирным домом в расчетном периоде, определяется по показаниям прибора учета воды, установленного в индивидуальном тепловом пункте перед 1-й ступенью ВВП ГВС, и измеряющего количество воды, используемой для приготовления горячей воды (в м3).

- в) при отсутствии ОДПУ горячей воды и прибора учета воды, установленного в индивидуальном тепловом пункте перед 1-й ступенью ВВП ГВС, - расчетным способом на основании справки Исполнителя по форме приложения № 12 Договора как сумма:

- показаний индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета горячей воды, которыми оборудованы жилые и нежилые помещения в МКД;

- количеств (объемов) потребления горячей воды, определенных в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, для потребителей, жилые и нежилые помещения, которых не оборудованы индивидуальными и общими (квартирными) приборами учета горячей воды;

- объемов потребления горячей воды, используемой в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды, определенных

исходя из нормативов потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

2.6. Количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате за расчетный период, определяется в соответствии с нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения – расчетным способом.

2.6.1. В отношении многоквартирных домов с тепловым пунктом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате за расчетный период, определяется как сумма двух составляющих – количества (объема) тепловой энергии, поставленного для целей отопления и подлежащего оплате за расчетный период, и количества (объема) фактически поставленной тепловой энергии для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Количество (объем) тепловой энергии, поставленное для целей отопления и подлежащее оплате за расчетный период, определяется расчетным способом, предусмотренным нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения.

Количество (объем) фактически поставленной тепловой энергии для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, определяется в соответствии с п. 2.3 и п. 2.5.1. Договора.

2.7. Количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате, корректируется один раз в год до стоимости фактически поставленного количества (объема) тепловой энергии.

2.8. При выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду Теплоснабжающая организация производит расчет объема теплоносителя, слитого Исполнителем из систем теплоснабжения на основании письменного уведомления Исполнителя или иного совместного документа (двустороннего акта) исходя из объема системы теплоснабжения Исполнителя, указанного в приложении 3 к Договору, а также с учетом схемы присоединения Исполнителя к системе теплоснабжения, на основании Ведомости за потребленные тепловую энергию и теплоноситель, заверенной подписями уполномоченных лиц Исполнителя и Теплоснабжающей организации, либо любого иного совместного документа (двустороннего акта).

2.9. Требования к качеству поставляемых тепловой энергии и теплоносителя согласованы Сторонами в приложении 7 к настоящему Договору. В случае поставки тепловой энергии и/или теплоносителя ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Стороны руководствуются порядком, определенным Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

2.10. Исполнитель обязуется:

1) ежемесячно по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, производить снятие показаний ОДПУ, установленных в точках поставки (в случаях, когда ОДПУ установлен не в точке поставки – в точке учета), и представлять Теплоснабжающей организации не позднее второго числа месяца, следующего за расчетным, подписанные Исполнителем Ведомости и Справки о количестве потребленной тепловой энергии и теплоносителя.

В случае если ОДПУ, установленный в точке поставки (точке учета), принадлежит третьему лицу, Исполнитель обеспечивает снятие показаний совместно с уполномоченным представителем собственника или иного законного владельца ОДПУ и представление указанных показаний в Теплоснабжающую организацию в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным;

2) в случаях, указанных в п. 2.5.1 настоящего Договора, предоставлять Теплоснабжающей организации для расчета количества (объема) тепловой энергии, фактически поставленной для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, подписанную Исполнителем справку об объемах горячей воды, потребленной многоквартирным домом, с использованием ОДПУ горячей воды, установленного на системе горячего водоснабжения, который согласно паспортным данным измеряет количество (объем) горячей воды (в м³) (при его наличии), а также с использованием индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета, по форме приложения 12 к Договору.

3) обеспечить сохранность установленных ОДПУ, пломб и знаков поверки на средствах измерений и устройствах, входящих в состав ОДПУ, находящихся в границах балансовой принадлежности тепловых сетей и (или) эксплуатационной ответственности Исполнителя.

4) уведомлять письменно Теплоснабжающую организацию об изменении состава действующего ОДПУ (в том числе о выходе из строя, ликвидации, замене прибора учета (узла) учета), изменении режима теплоснабжения в течение 3-х рабочих дней с момента наступления соответствующего факта;

5) при выявлении каких-либо нарушений в функционировании ОДПУ в течение суток известить об этом обслуживающую организацию и Теплоснабжающую организацию и составить акт, подписанный представителями Исполнителя и обслуживающей организации, в тот же день передать этот акт в Теплоснабжающую организацию вместе со справкой о количестве потребленной тепловой энергии и теплоносителя и Ведомостью за потребленную тепловую энергию и теплоноситель за соответствующий отчетный период в сроки, определенные настоящим Договором. При несвоевременном сообщении Исполнителем о нарушении функционирования ОДПУ расчет количества тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период производится расчетным способом, предусмотренном настоящим Договором;

6) обеспечить беспрепятственный доступ (при предварительном уведомлении Исполнителя) представителям Теплоснабжающей организации к тепловым энергоустановкам, ОДПУ, находящимся в границах балансовой принадлежности тепловых сетей и (или) эксплуатационной ответственности Исполнителя, для осмотра и проведения эксплуатационных работ, а также для проверки представляемых Исполнителем сведений в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим разделом Договора;

7) незамедлительно, в день обнаружения, сообщать в диспетчерский пункт Теплоснабжающей организации об обнаружении утечек (ликвидации аварии), об авариях, а также пожарах и иных нарушениях, возникающих при эксплуатации систем теплоснабжения, коллективного (общедомового) прибора учета (узла учета) и автоматики;

8) при отключении (включении) систем теплоснабжения (в том числе, но не ограничиваясь, в связи с проведением аварийных работ на системах или наружных тепловых сетях Исполнителя) в тот же день составить акт с представителем Теплоснабжающей организации о времени и причинах отключения (включения) систем теплоснабжения;

9) представить Теплоснабжающей организации при заключении Договора сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещений в многоквартирном доме, об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также сведения о собственниках и иных законных владельцах нежилых помещений в многоквартирном доме по форме приложения 11 к Договору.

В дальнейшем, при исполнении Договора, в случае изменении представленных сведений в одностороннем порядке направлять Теплоснабжающей организации информацию о произошедших изменениях по форме приложения 11 к Договору, подписанную со стороны Исполнителя, не позднее 5-ти рабочих дней с даты соответствующего изменения.

10) в случае прекращения обязательств Исполнителя по предоставлению коммунальной услуги по отоплению, а также в связи с исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ или в связи с прекращением или аннулированием лицензии Исполнителя на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в течение 3-х рабочих дней письменно уведомлять о наступлении соответствующих событий Теплоснабжающую организацию и подписывать с Теплоснабжающей организацией акты, фиксирующие показания ОДПУ на дату наступления соответствующего события;

11) уведомлять письменно Теплоснабжающую организацию о сливе теплоносителя из систем теплоснабжения Исполнителя, связанного с проведением мероприятий по подготовке к

отопительному периоду, а также при проведении иных ремонтных работ не позднее чем за 3 дня до наступления соответствующего события, если оно не связано с ликвидацией аварии на внутридомовых инженерных сетях;

12) в случае изменения собственников нежилых помещений в многоквартирном доме или переводе жилых помещений в нежилые и наоборот письменно уведомлять об этом Теплоснабжающую организацию в течение 3-х рабочих дней с даты наступления соответствующего события.

2.11. Теплоснабжающая организация обязуется:

1) осуществлять действия по вводу в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (узла учета), установленного у Исполнителя, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2) в случае прекращения обязанности по предоставлению коммунальной услуги по отоплению и (или) горячего водоснабжения, а также в связи с исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ или в связи с прекращением или аннулированием лицензии Исполнителя на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, подписывать с Исполнителем акты, фиксирующие показания ОДПУ на дату наступления соответствующего события.

2.12. Теплоснабжающая организация имеет право:

1) беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением Исполнителя) к тепловым сетям, ОДПУ, находящимся в границах балансовой принадлежности тепловых сетей и (или) эксплуатационной ответственности Исполнителя, для осмотра и проведения эксплуатационных работ, а также для проверки представляемых Исполнителем сведений в целях проведения проверок условий их эксплуатации и сохранности контрольных пломб ОДПУ, а также в целях контроля достоверности показаний ОДПУ, представленных Исполнителем, в том числе в случае наличия оснований предполагать недостоверность показаний ОДПУ, допущенных к коммерческому учету;

2) производить, предварительно уведомив Исполнителя, проверку представляемых Исполнителем сведений и состояния ОДПУ, по результатам которой составляется Акт проверки, который подписывается Сторонами настоящего Договора. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта проверки представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Исполнителя производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись. В этом случае данные, указанные в Акте проверки, считаются достоверными, расчет количества поставленной тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в соответствии с разделом 2 Договора;

3) в случае обнаружения несоответствия сведений, представленных Исполнителем, фактическим сведениям, выявленным в ходе проведения проверки, произвести корректировку в соответствии с установленными фактическими сведениями на основании Акта проверки в следующем расчетном периоде.

3. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель устанавливаются органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов.

Величины применяемых тарифов отражаются в платежных документах. Информация о подлежащих применению тарифах является общедоступной и приведена, в том числе, на официальном интернет-сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Стоимость тепловой энергии за расчетный период определяется как произведение количества (объема) тепловой энергии, подлежащего оплате, рассчитанного в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, и соответствующего тарифа на тепловую энергию.



В отношении многоквартирных домов с тепловым пунктом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, стоимость тепловой энергии, поставленной на нужды отопления и горячего водоснабжения за расчетный период, определяется как произведение количества (объема) тепловой энергии, поставленного на нужды отопления и подлежащего оплате за расчетный период, и количества (объема) фактически поставленной тепловой энергии для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, определенного в соответствии с разделом 2 настоящего Договора за расчетный месяц, и соответствующего тарифа на тепловую энергию.

3.3. Стоимость теплоносителя за расчетный период определяется как произведение количества (объема) теплоносителя, определенного в соответствии с разделом 2 настоящего Договора за расчетный месяц, и соответствующего тарифа на теплоноситель.

3.4. Стоимость тепловой энергии корректируется Теплоснабжающей организацией один раз в год до стоимости фактически поставленного количества (объема) тепловой энергии и теплоносителя, определенного в соответствии с разделом 2 Договора, с применением тарифов на тепловую энергию, действующих в соответствующем расчетном периоде.

3.4.1. Стороны один раз в год проводят сверку количества (объема) поставленных тепловой энергии и теплоносителя, определяемого по показаниям ОДПУ либо расчетным способом, предусмотренным Договором, за соответствующие расчетные периоды для проведения Теплоснабжающей организацией корректировки стоимости тепловой энергии согласно разделу 2 Договора.

3.4.2. Теплоснабжающая организация не позднее 10-ти рабочих дней после подписания Сторонами акта сверки объемов (количества) тепловой энергии, определяемых по показаниям ОДПУ либо расчетным способом, предусмотренным настоящим Договором, оформляемого по результатам сверки, осуществляет корректировку стоимости тепловой энергии согласно разделу 2 настоящего Договора.

3.5. При выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду Исполнитель оплачивает стоимость теплоносителя, слитого Исполнителем из систем теплоснабжения, исходя из объема системы теплоснабжения Исполнителя, указанного в приложении 3 к Договору, и тарифа на теплоноситель.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Расчетный период (далее также «расчетный месяц») устанавливается равным календарному месяцу, начало которого определяется с 00:00 часов 1-го дня календарного месяца, а окончание - в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему Договору является период, начало которого определяется с 00:00 часов даты вступления в силу настоящего Договора, а окончание - в 24:00 часа последнего дня месяца, в котором вступил в силу настоящий Договор.

4.2. По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация передает Исполнителю:

1) счет на сумму, подлежащую оплате;

2) акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в двух экземплярах, фиксирующий определенные в соответствии с разделом 3 Договора:

- количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате в текущем месяце,

- количество (объем) тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленное в расчетном месяце.

3) счет-фактуру.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 2) п. 4.2. Договора, возвращает Теплоснабжающей организации подписанный и скрепленный печатью акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя (1 экземпляр).

4.3. При неполучении от Исполнителя подписанного акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя, либо обоснованных письменных замечаний по количеству и/или качеству поставленных тепловой энергии и теплоносителя в срок, предусмотренный пунктом 4.2. Договора, количество тепловой энергии и теплоносителя, указанное в акте приемки-передачи, считается принятым Исполнителем и подтвержденным им без замечаний.

4.4. Теплоснабжающая организация в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, оформляет Исполнителю счет на сумму стоимости тепловой энергии, теплоносителя, подлежащей оплате, рассчитанной в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

Исполнитель до 12-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет в Теплоснабжающую организацию по адресу: Отделение сбыта № 3 (СВАО), г. Москва, ул. Бибиревская, д. 8, корп. 1 представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью, предусматривающей право получения первичных учетных документов.

4.5. Исполнитель в срок до 18-го числа месяца, следующего за расчетным, производит оплату стоимости тепловой энергии, теплоносителя, указанной в счете. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации.

4.6. Заключение настоящего договора, дополнительных соглашений к договору, а также выставление Исполнителю расчетно-платежных документов (далее – РПД), указанных в п. 4.2 Договора, возможно в форме электронного документа, подписанного Сторонами с применением электронной подписи через оператора электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО) в порядке, установленном п. 4.7 Договора.

4.7. При передаче документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи применяется следующий порядок:

4.7.1. По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация выставляет Исполнителю РПД, изложенные в п. 4.2. настоящего Договора посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи через Оператора ЭДО. Дата выставления РПД подтверждается Оператором ЭДО.

4.7.2. Исполнитель обязан в течение 5 дней с момента получения акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Теплоснабжающей организации оформленный надлежащим образом акт, подписанный квалифицированной электронной подписью Исполнителя и подтвержденный Оператором ЭДО. Акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде считается полученным Теплоснабжающей организацией, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Исполнителя. В случае если в течение 5 дней с момента предъявления Исполнителю акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Исполнитель письменно не заявит Теплоснабжающей организации своих замечаний по количеству и/или качеству поставленных тепловой энергии и теплоносителя, считается, что количество тепловой энергии и теплоносителя, указанное в акте приемки-передачи, принято Исполнителем и подтверждено им без замечаний.

4.7.3. Сторонами может осуществляться подписание и обмен посредством ЭДО с использованием квалифицированной электронной подписи через Оператора ЭДО прочими документами, связанными с исполнением Договора (в том числе - Актами сверки взаиморасчетов между Сторонами, Ведомостями и Справками о количестве потребленной тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период в сроки, предусмотренные Договором), а также претензиями, связанными с несоблюдением одной из Сторон условий Договора, в том числе претензиями, направляемыми Сторонами в целях соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения споров.

4.7.4. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта сверки посредством электронного документооборота не реже одного раза в квартал. Исполнитель, которому направлен посредством электронного документооборота акт сверки, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Теплоснабжающей организации

оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный квалифицированной электронной подписью Исполнителя и подтвержденный Оператором ЭДО.

4.7.5. Акт сверки в электронном виде считается полученным Теплоснабжающей организацией, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Исполнителя.

4.7.6. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Исполнителю акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Исполнитель письменно не заявит Теплоснабжающей организации своих замечаний, считается, что акт сверки принят Исполнителем и подтвержден им без замечаний.

4.7.7. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных п.п. 4.7.1.-4.7.6. настоящего Договора.

4.8. Теплоснабжающая организация учитывает в счет исполнения Исполнителем обязательств по оплате тепловой энергии и теплоносителя по настоящему Договору платежи, поступающие на расчетный счет Теплоснабжающей организации:

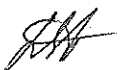
- непосредственно от Исполнителя;
- от собственников и пользователей нежилых помещений в многоквартирном доме через систему Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» и иные расчетные центры;
- от собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирном доме, осуществляющих оплату коммунальной услуги отопления на основании единого платежного документа (ЕПД) через систему Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» и через иные расчетные центры;
- от собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, осуществляющих оплату непосредственно Теплоснабжающей организации на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме;
- иные платежи, поступающие от третьих лиц, в случаях, установленных ст. 313 Гражданского кодекса РФ.

4.9. Теплоснабжающая организация с даты заключения Договора самостоятельно регулирует с Государственным казенным учреждением города Москвы «Городской центр жилищных субсидий» (ГКУ ГЦЖС) вопросы, связанные с возмещением выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальной услуги отопления, если иное не установлено отдельным соглашением, заключенным Теплоснабжающей организацией и Исполнителем.

Исполнитель в срок до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, обязуется представлять Теплоснабжающей организации Отчет о выпадающих доходах (корректировка отчетов) от предоставления льгот по оплате коммунальных услуг на бумажном носителе и в электронном виде, а также списки граждан, имеющих право на льготы по оплате коммунальной услуги по отоплению в соответствии с форматами, установленными нормативными документами.

4.10. Неполучение Исполнителем платежных документов, необходимых для оплаты потребленной тепловой энергии и теплоносителя, не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения им обязательств по своевременной и полной оплате тепловой энергии и теплоносителя за расчетный месяц в установленные настоящим Договором сроки.

4.11. Стороны проводят сверку расчетов с оформлением двустороннего акта сверки взаиморасчетов не реже одного раза в квартал. Сторона, которой направлен акт сверки, обязана подписать его и вернуть другой Стороне либо представить замечания в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.



В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Исполнителю акта сверки, Исполнитель письменно не заявит Теплоснабжающей организации своих замечаний, считается, что акт сверки принят Исполнителем и подтвержден им без замечаний.

4.12. Распределение поступающих в рамках исполнения обязательств по Договору денежных средств в счет оплаты поставленной тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в соответствии с приложением 8 к настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по оплате, нарушение сроков и (или) порядка оплаты поставленной тепловой энергии и теплоносителя, установленных в настоящем Договоре, в виде пени в размере, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

5.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя, в том числе ответственность за нарушение условий о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя.

5.3. Перечень должностных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и количеству тепловой энергии и теплоносителя, поставляемых в рамках Договора, а также по вопросам взаимных обязательств Сторон Договора, приведен в приложении 4 к Договору.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2020 и действует по 31.12.2020 г.

6.2. Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит другой Стороне о его прекращении или изменении или заключении Договора на иных условиях.

6.3. В случае смены способа управления или выбора новой организации, выполняющей функции управления многоквартирным домом, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления указанного события уведомить об этом Теплоснабжающую организацию, а в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления указанного события обязан урегулировать вопросы оплаты задолженности по настоящему Договору.

6.4. Сторона Договора письменно уведомляет другую сторону о начале процедуры реорганизации, ликвидации, об изменении наименования, организационно-правовой формы, смене единоличного исполнительного органа, открытии процедуры несостоятельности (банкротства), об изменении реквизитов, в том числе: адреса местонахождения и (или) почтового адреса, контактных телефонов, банковских реквизитов, и других изменений, влияющих или могущих повлиять на исполнение Договора, в течение 5-ти рабочих дней с момента наступления соответствующего обстоятельства или соответствующего изменения.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Теплоснабжающей организации, один – для Исполнителя.

6.6. Все дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями дополнительных соглашений, составляющих неотъемлемую часть Договора.



7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Теплоснабжающая организация: ПАО «МОЭК» 119526, Россия, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, эт/каб 20/2017

Филиала № 11 «Горэнергосбыт»
ПАО «МОЭК»

фактический адрес: 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А,
этаж 3, каб. 307 А

Расчетный счет №40702810838000143709
в ПАО СБЕРБАНК
Кор. Счет 30101810400000000225
ИНН 7720518494
БИК 044525225
ОКОНХ

ОКПО 75562448
ОКВЭД
ОКОГУ 49014
ОКТМО 45383000
ОКФС 13
ОКОПФ 47
КПП 772843001
E-mail: os3@moeck.ru

Телефон: 8 (495) 539-59-02

Факс:

Адрес для переписки: 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 8, корп. 1

Реквизиты для счета-фактуры

Грузоотправитель и его адрес: Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК», 117574, Г. Москва, Голубинская ул., д. 2А, этаж 3, каб. 307 А
ИНН/КПП продавца: 7720518494/772843001
ОКТМО: 45383000

Исполнитель:

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания Сириус»

юридический адрес: 115230, Г. Москва, Каширское ш, д. 3, к.
2, стр. 1, часть пом. I, этаж 6
фактический адрес: 115230, Г. Москва, Каширское ш, д. 3, к.
2, стр. 1, часть пом. I, этаж 6

Расчетный счет № 40702810400490001297
в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Кор. счёт 30101810945250000297
ИНН 9717078279
БИК 044525297
ОКОНХ

ОКПО 36534467
ОКВЭД 68.32.1
ОКОГУ
ОКТМО
ОКФС
ОКОПФ 12300
КПП 772401001

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

Адрес для переписки: ООО «УК Сириус» 115230, Г. Москва, Каширское ш, д. 3, к. 2, стр. 1, часть пом. I, этаж 6
КБК _____

Реквизиты для счета-фактуры

Грузополучатель и его адрес ООО «УК Сириус» 115230, Г. Москва, Каширское ш, д. 3, к. 2, стр. 1, часть пом. I, этаж 6
Покупатель и его адрес ООО «УК Сириус» 115230, Г. Москва, Каширское ш, д. 3, к. 2, стр. 1, часть пом. I, этаж 6
ИНН/КПП покупателя 9717078279 / 772401001
ОКТМО _____

1. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

Приложение 1 – Реестр точек поставки

Приложение 2 – Договорный объем теплоснабжения

Приложение 3 – Суммарные расчетные тепловые нагрузки Исполнителя по видам теплоснабжения и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии

Приложение 3.1 – Расчетные тепловые нагрузки Исполнителя по группам потребления

Приложение 4 – Перечень ответственных исполнителей Сторон

Приложение 5 – Температурный и гидравлический график

Приложение 6 – Акт(ы) разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон



ответственности Сторон

Приложение 7 – Требования к качеству поставляемых тепловой энергии и теплоносителя

Приложение 8 – Порядок распределения денежных средств, поступающих в счет оплаты поставленных тепловой энергии и теплоносителя

Приложение 9 – Порядок ограничения подачи тепловой энергии и теплоносителя

Приложение 10 - Порядок взаимодействия сторон при поставке тепловой энергии ненадлежащего качества и (или) количества

Приложение 11 – Сведения о многоквартирных домах (МКД) (форма)

Приложение 12 – Справка о количестве горячей воды, поставленной в помещения МКД (форма)

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Теплоснабжающая организация

подпись _____ Гурьянов О.В. /
м.п. _____ фамилия



Исполнитель

подпись _____ Русаков А.А. /
_____ фамилия



*с факсимильным
соглашением
наименованием*

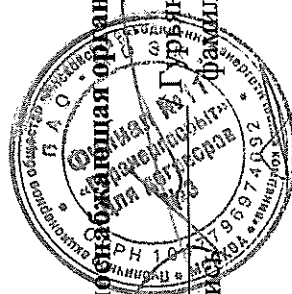
С ПРОТОКОЛОМ РАЗНОГЛАСИЙ

Приложение 1
к Договору теплоснабжения
от «28» февраля 2020г.
№ 03.211232-ТЭ

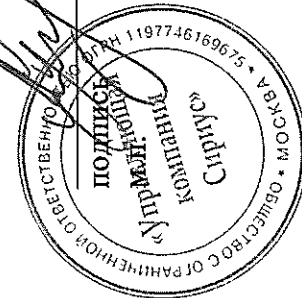
Реестр точек поставки

№ п/п	Схема присоединения МКД (номер ЦТП/ИТП)	Информация о принадлежности теплового пункта, к которому присоединен МКД	Адрес МКД, в который осуществляется поставка тепловой энергии, теплоносителя	Точка поставки	Дата начала действия договора по точке поставки
1	ИТП № 03-06- 0905/209	ИТП в общей собственности собственников помещений в МКД	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.5	наружная сторона стены ЦТП № 0905/209	01.03.2020
2	ИТП № 03-06- 0905/209	ИТП в общей собственности собственников помещений в МКД	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.6	наружная сторона стены ЦТП № 0905/209	01.03.2020

Теплоснабжающая организация
подпись: Гурьянов О.В. /
М.П. Фамилия



Исполнитель
подпись: Гусakov И.А. /
М.П. Фамилия



Приложение 2
к Договору теплоснабжения
от «28» февраля 2020г.
№ 03.211232-ТЭ

Наименование Исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»

ИТП аб. №: 03-06-0905/209

Адрес многоквартирного дома: ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.5

Договорный объем теплопотребления

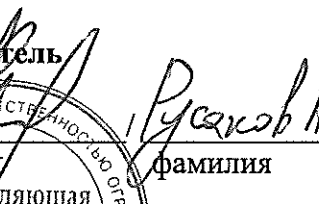
№ п/п	Месяц	Величина теплопотребления, Гкал	Объем теплоносителя, м³
1	Январь	360.737	71.714
2	Февраль	331.686	67.087
3	Март	303.326	71.714
4	Итого I квартал	995.749	210.515
5	Апрель	227.755	69.401
6	Май	86.939	0
7	Июнь	84.134	0
8	Итого II квартал	398.828	69.401
9	Июль	58.894	0
10	Август	86.939	0
11	Сентябрь	85.29	57.835
12	Итого III квартал	231.123	57.835
13	Октябрь	245.84	71.714
14	Ноябрь	291.856	69.401
15	Декабрь	341.33	71.714
16	Итого IV квартал	879.026	212.829
17	Итого за год	2504.726	550.58

Теплоснабжающая организация

подпись:  Урьянов О.В. /
М.П. фамилия



Исполнитель

подпись:  Рухович Н.А. /
М.П. фамилия



Приложение 2
к Договору теплоснабжения
от «28» февраля 2020г.
№ 03.211232-ТЭ

Наименование Исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»

ИТП аб. №: 03-06-0905/209

Адрес многоквартирного дома: ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.6

Договорный объем теплопотребления

№ п/п	Месяц	Величина теплопотребления, Гкал	Объем теплоносителя, м³
1	Январь	352.216	69.886
2	Февраль	323.796	65.376
3	Март	295.832	69.886
4	Итого I квартал	971.844	205.148
5	Апрель	221.669	67.631
6	Май	83.652	0
7	Июнь	80.953	0
8	Итого II квартал	386.274	67.631
9	Июль	56.667	0
10	Август	83.652	0
11	Сентябрь	82.08	56.361
12	Итого III квартал	222.399	56.361
13	Октябрь	239.377	69.886
14	Ноябрь	284.625	67.631
15	Декабрь	333.158	69.886
16	Итого IV квартал	857.16	207.403
17	Итого за год	2437.677	536.543

Теплоснабжающая организация

подпись
м.п.

Гурьянов О.В. /
фамилия

Исполнитель

подпись
м.п.

Русаков А.А. /
фамилия

Приложение 3
к Договору теплоснабжения
от «28» февраля 2020г.
№ 03.211232-ТЭ

Наименование Исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»

ИТП № 03-06-0905/209 (закрытая система теплоснабжения)

**Суммарные расчетные тепловые нагрузки Исполнителя
по видам теплопотребления и другие технические характеристики
подаваемой тепловой энергии**

1. Суммарная договорная нагрузка	1,353800 Гкал/час
1.1.максимум на вентиляцию	0,014000 Гкал/час при -25,0 град.С
1.2.максимум на отопление	0,993000 Гкал/час при -25,0 град.С
1.3.среднечасовая на горячее водоснабжение	0,346800 Гкал/час
2. Потери тепловой энергии через изоляцию в сетях Исполнителя от границы раздела до места установки прибора учета в том числе:	2,706 Гкал/год;
- на тепловых вводах	2,706 Гкал/год;
- в распределительных сетях Исполнителя	0,000 Гкал/год;
- от стены здания/строения до места установки прибора учёта в здании/строении	0,000 Гкал/год;
3. Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя	40,152 Гкал/год;
4. Объем системы теплоснабжения Исполнителя	76,131 куб.м./год;
5. Нормативные потери теплоносителя	0,190323 куб.м./час;

Теплоснабжающая организация

подпись _____
м.п. _____
Гурьянов О.В. /
фамилия



Исполнители

подпись _____
фамилия Русаков А.А.
подпись _____
фамилия
маг. «Управляющая
компания
Сириус»



Приложение 3.1
к Договору теплоснабжения
от «28» февраля 2020 г.
№ 03.211232-ГЭ

Наименование Исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»
ИТП №: 03-06-0905/209

Расчетные тепловые нагрузки Исполнителя по группам потребления

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Наименован ие Исполнител я (пользовате ля)	Группа потреб ления	Годовое потреб- ление, Гкал/год	В том числе по видам теплопотребления						Потери за год, Гкал/год	Количес тво часов работы системы в сутки	Количес- тво дней работы системы в неделю
					Отопле ние, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Техноло- гические нужды, Гкал/ч	Венти- ляция, Гкал/ч	Конди- ционирова ние, Гкал/ч	Сушка, Гкал/ч			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.5	БКФН	075	209.712	0.061000	0.009700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000	24ч	7д
2	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.5	Потери по т/вооду	059	0.000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.706	24ч	7д
3	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.5	жилая часть	059	2191.580	0.415000	0.166400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000	24ч	7д
4	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.5	кладовые	075	16.314	0.000000	0.000000	0.000000	0.007000	0.000000	0.000000	0.000	24ч	7д
5	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.5	нежилая часть	075	62.922	0.027000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000	24ч	7д
6	Итого по строению			2480.528	0.503000	0.176100	0.000000	0.007000	0.000000	0.000000	2.706		
7	Перспективная (резервная) тепловая нагрузка на строение в целом (справочно)			0.000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000		
8	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.6	жилая часть	059	2303.442	0.463000	0.166400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000	24ч	7д
9	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.6	кладовые	075	16.314	0.000000	0.000000	0.000000	0.007000	0.000000	0.000000	0.000	24ч	7д
10	ул. Римского-Корсакова, д.11, корп.6	нежилая часть	075	96.978	0.027000	0.004300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000	24ч	7д
11	Итого по строению			2416.734	0.490000	0.170700	0.000000	0.007000	0.000000	0.000000	0.000		
12	Перспективная (резервная) тепловая нагрузка на строение в целом (справочно)			0.000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000		
13	Итого по ИТП		059	4495.022	0.878000	0.332800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	2.706		
14	Итого по ИТП		075	402.240	0.115000	0.014000	0.000000	0.014000	0.000000	0.000000	0.000		
15	Итого по ИТП			4897.262	0.993000	0.346800	0.000000	0.014000	0.000000	0.000000	2.706		

Перечень ответственных исполнителей Сторон

Теплоснабжающая организация:

1. Вопросы качества тепловой энергии, отключений на профилактический ремонт, оперативных отключений переключений:

Директор предприятия № 05 - Резвушкин Н.А телефон 8 (495) 587-96-03

диспетчер района - телефон: 8(495)602-44-97

Главный инженер - Николаев А.С. телефон 8 (495) 587-96-03

исполнитель _____

2. Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов:

Заместитель директора - начальник отделения сбыта Гурьянов О.В.,
телефон 8(495)539-59-03

Клиент-менеджер Радаева М.А.

телефон 8(495)539-59-03, (доб.35-88)

Бухгалтерия телефон 8(495)539-59-03

Телефон горячей линии: 8(495)539-59-59

Исполнитель:

главный инженер – Ф.И.О. _____, телефон _____;

главный энергетик – Ф.И.О. _____, телефон _____;

бухгалтер – Ф.И.О. _____, телефон _____;

лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета –

Ф.И.О. Сидоренко А.Б., телефон 8-916 765 14 25

Теплоснабжающая организация

подпись _____
м.п. _____
Гурьянов О.В. /
фамилия
«Горэнергосбыт»
Для договоров
№3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1197740169696
МОСКВА • 9796919176

Исполнитель

подпись _____
м.п. _____
«Горэнергосбыт»
компания
«Сириус»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1197740169696
МОСКВА • 9796919176

Русских А.А.
фамилия

Приложение № 5 к Договору (Контракту) № 03.211232-ТЭ от "28" февраля 2020 г.
Температурный и гидравлический графики
ЗОНА №2
ЦТП № 0905/209

Давление на границе раздела: Отопительный период: P1 = 7,0-8,0 кгс/см²; P2 = 2,0 -3,0 кгс/см²;
В летний период: ΔP=10+12м.в.ст.

Отоп. независимое, 95-70 Qот= 0,9930 Гкал/час
Qгас= 0,3468 Гкал/час
Вент. независимая, 150-70 Qвент= 0,0140 Гкал/час

Среднесуточная температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе ПАО "МОЭК" на границе балансовой ответственности ЦТП № 0905/209	Температура воды в отопительную систему при расчетной температуре	Температура воды из отопительной системы и вентиляции на T=-28	Температура обратной воды после отопительного и вентиляц. подогреват-й	Температура воды на входе в 1-ю ступень ГВС	Температура обратной сетевой воды после подогревателя 1-й ступени при Qгас ср
Тн.в.	T1	65-70C T3	T4	T4	T4смеш.	T2
8	77,0	41	38	42	42,00	32,12
3	79,0	50	44	48	48,00	38,52
2	81,0	52	45	49	49,00	37,26
1	84,0	54	46	50	50,00	37,99
0	87,0	55	47	51	51,00	38,72
-1	89,0	57	48	53	53,00	40,19
-2	92,0	59	49	54	54,00	40,92
-3	94,0	61	50	55	55,00	41,65
-4	97,0	62	51	56	56,00	42,39
-5	100,0	64	52	57	57,00	43,12
-6	102,0	65	53	58	58,00	43,85
-7	105,0	67	54	59	59,00	44,59
-8	107,0	69	55	60	60,00	45,32
-9	110,0	70	56	61	61,00	46,05
-10	112,0	72	57	62	62,00	46,79
-11	115,0	74	58	63	63,00	47,52
-12	118,0	75	59	64	64,00	48,25
-13	120,0	77	60	65	65,00	48,99
-14	123,0	78	61	66	66,00	49,72
-15	125,0	80	61	67	67,00	50,45
-16	128,0	81	62	68	68,00	51,19
-17	130,0	83	63	69	69,00	51,92
-18	130,0	84	64	70	70,00	52,65
-19	130,0	85	65	71	71,00	53,38
-20	130,0	88	66	71	71,00	53,38
-21	130,0	89	67	72	72,00	54,12
-22	130,0	91	67	73	73,00	54,85
-23	130,0	92	68	74	74,00	55,58
-24	130,0	94	69	75	75,00	56,32
-25	130,0	95	70	76	76,00	57,05

Примечания: 1. Температура воды в магистральной тепловой сети ограничивается срезкой при температуре наружного воздуха ниже -17°C.
2. При температуре наружного воздуха ниже -17°C температуру сетевой воды держать по особому указанию ЦДУ ПАО "МОЭК".
3. Согласно актуализированной версии СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" СП 131.13330.2012 расчетная температура наружного воздуха для г. Москвы принята T_{расч.} = -25°C.

Теплоснабжающая организация
Филиал №3 ПАО "МОЭК"
Главный инженер /С.А. Чубаров/

Потребитель
Управляющая компания "Сириус"

Главный инженер Предприятия № 6
/О.В. Пышненко/

Приложение № 6
к Договору (Контракту) № 03.211232-ТЭ
от «28» февраля 2020 г.

Акт
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон

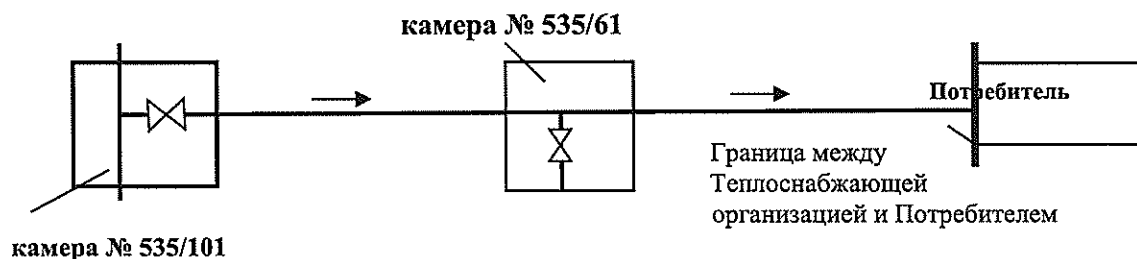
г. Москва

«28» февраля 2020 г.

ПАО «МОЭК», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», ООО «Управляющая компания Сириус» (ЦТП № 0905/209), именуемое в дальнейшем «Потребитель», составили настоящий акт о том, что границей балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между Теплоснабжающей организацией и Потребителем является наружная сторона стены ЦТП № 0905/209.

ЦТП № 0905/209 находится в эксплуатации Потребителя.

СХЕМА
присоединения Потребителя
адрес: ул. Римского-Корсакова, д. 11, корп. 5 (ЦТП № 0905/209)



Характеристики теплового ввода

Наименование характеристики	Показатель	Год постройки (перекладки)	Тип прокладки
Длина теплового ввода от наружной стены ЦТП до теплосчетчика, установленного в ЦТП (м)	L = 5,6	2018	По помещению
Условный проход теплового ввода от наружной стены ЦТП до теплосчетчика, установленного в ЦТП (мм)	2Ø = 125		

Теплоснабжающая организация

Потребитель

Филиал № 3 ПАО «МОЭК»
Главный инженер



/С.А. Чубаров/

Главный инженер Предприятия № 6

/О.В. Пышненко/

Требования к качеству поставляемых тепловой энергии и теплоносителя

1. Под качеством тепловой энергии понимается совокупность параметров (температур и давлений) теплоносителя, используемых в процессах производства, передачи и потребления тепловой энергии, обеспечивающих пригодность теплоносителя для работы теплопотребляющих установок в соответствии с их назначением.

2. Качество теплоносителя определяется как физико-химические показатели теплоносителя (прозрачность, жесткость и т.п.), обуславливающие степень его пригодности для длительной эксплуатации систем теплопотребления в соответствии с их назначением. Водно-химический режим в точках поставки должен соответствовать требованиям соответствующих нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов.

3. Теплоснабжающая организация обязуется поставить тепловую энергию и теплоноситель в соответствии с Температурным и гидравлическим графиком (приложение 5 к Договору).

4. Исполнитель обязуется:

- обеспечивать надлежащее техническое состояние, надежность и безопасность эксплуатации тепловых сетей и теплопотребляющих установок в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

- осуществлять мероприятия по подготовке и проверке готовности тепловых сетей и теплопотребляющих установок к отопительному периоду;

- не допускать увеличения расхода теплоносителя, связанного с его утечкой;

- поддерживать на границе разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон значения показателей качества теплоносителя: жесткость возвращаемого теплоносителя, не превышающую жесткость теплоносителя в подающем трубопроводе, и температуру обратного (возвращаемого) теплоносителя в пределах значений, установленных температурным и гидравлическим графиком (приложение 6 к Договору);

- следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в управлении Исполнителя, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения.

5. Теплоснабжающая организация имеет право беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением Исполнителя) к теплопотребляющим установкам Исполнителя в целях:

- контроля соблюдения Исполнителем установленных режимов теплопотребления, а также режимов теплопотребления в нештатных ситуациях (в любое время);

- проведения замеров по определению качества тепловой энергии и теплоносителя.

6. Исполнитель имеет право:

- получать информацию о качестве тепловой энергии и теплоносителя;

- осуществлять проверку качества тепловой энергии и теплоносителя.

7. Теплоснабжающая организация несет ответственность за качество поставляемых тепловой энергии и теплоносителя до точки поставки, определенной в приложении 1 к Договору.

Теплоснабжающая организация

_____ урьанов О.В. /

подпись _____ фамилия

М.П.

Исполнитель

подпись _____

М.П. _____

компания

Сириус

фамилия

**Порядок распределения денежных средств, поступающих в счет оплаты
поставленной тепловой энергии и теплоносителя**

1. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Исполнитель обязан определять назначение платежа – указывать в платежных документах: основание платежа (номер и дату Договора), период, за который производится платеж. Средства, поступающие от Исполнителя, учитываются Теплоснабжающей организацией в соответствии с информацией о периоде, за который производится платеж, указанной в платежном документе.

1.1. Если оплата поступила за период текущего календарного года и сумма оплаты превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя указанного периода текущего календарного года, Теплоснабжающая организация засчитывает сумму переплаты в счет исполнения неисполненных обязательств текущего календарного года, начиная с самого раннего по сроку оплаты, а при отсутствии у Исполнителя задолженности в текущем календарном году – в счет оплаты будущих периодов (авансы полученные).

1.2. Если оплата поступила за период предыдущих лет и сумма оплаты превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя указанного периода, Теплоснабжающая организация засчитывает сумму переплаты в следующей последовательности:

а) в счет исполнения неисполненных обязательств календарного года, за период которого поступила оплата, начиная с наиболее раннего по сроку оплаты (и далее до конца календарного года, за период которого поступила оплата);

б) в счет исполнения неисполненных обязательств за год, предшествующий году, за период которого поступила оплата, начиная с обязательства, наиболее раннего по сроку оплаты (и далее последовательно по предыдущим годам, от более поздних к более ранним);

в) в счет исполнения неисполненных обязательств за годы, следующие за годом, за период которого поступила оплата (начиная с самого раннего года), начиная с наиболее раннего по сроку оплаты;

г) при отсутствии задолженности у Исполнителя поступившие платежи засчитываются в счет оплаты будущих расчетных периодов текущего календарного года (авансы полученные).

2. В случае отсутствия указания в платежных документах основания платежа (номера, даты Договора) Теплоснабжающая организация уведомляет об этом Исполнителя. Платеж считается произведенным по настоящему Договору только после письменного заявления Исполнителя об отнесении полученных денежных средств на настоящий Договор.

3. В случае отсутствия указания в платежных документах периода, за который производится платеж, поступившие в текущем расчетном периоде (с первого по последнее число месяца включительно) денежные средства распределяются в следующей последовательности:

а) в счет исполнения неисполненных обязательств за ближайший расчетный период к периоду поступления денежных средств (например, оплаты, поступившие в феврале, относятся на январь, а оплаты, поступившие в июне, относятся на май);

б) если сумма поступивших платежей превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя за ближайший расчетный период к периоду поступления денежных средств, сумма платежей, оставшаяся после исполнения обязательства ближайшего расчетного периода к периоду поступления денежных средств, засчитывается в счет исполнения неисполненных обязательств текущего календарного года, начиная с наиболее раннего по сроку оплаты.

в) при отсутствии у Исполнителя задолженности в текущем календарном году в счет оплаты будущих периодов (авансы полученные).

4. Распределение денежных средств, поступивших в текущем расчетном периоде (с первого по последнее число месяца включительно) от собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирном доме на основании единого платежного документа (ЕПД), от собственников и пользователей нежилых помещений в многоквартирном доме через систему Государственного бюджетного учреждения г. Москвы «Многофункциональные центры

предоставления государственных услуг города Москвы», в рамках исполнения обязательств по договору осуществляется по правилам пункта 3 настоящего приложения к Договору.

5. После проведения Теплоснабжающей организацией годовой корректировки стоимости тепловой энергии, предъявленной к оплате, до стоимости фактически поставленного количества (объема) тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с пунктом 4.4. Договора при наличии на момент проведения корректировки денежных средств, отнесенных на авансы полученные в соответствии с пунктами 1-4 настоящего приложения к Договору, в случае если после проведения Теплоснабжающей организацией годовой корректировки стоимости тепловой энергии, предъявленной к оплате, до стоимости фактически поставленного количества (объема) тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с пунктом 4.4 Договора сумма поступивших платежей превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленных в году, за который проведена корректировка, сумма платежей, оставшаяся после исполнения обязательства по оплате стоимости тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленных в году, за который проведена корректировка, засчитывается в счет исполнения неисполненных обязательств за год, предшествующий году, за который проведена корректировка, начиная с обязательства, наиболее раннего по сроку оплаты (и далее последовательно по предыдущим годам, от более поздних к более ранним). При отсутствии задолженности у Исполнителя поступившие платежи засчитываются в счет оплаты будущих расчетных периодов (авансы полученные).

6. Денежная сумма, отраженная в отчете о выпадающих доходах, представленном Исполнителем в соответствии с пунктом 4.9. Договора, учитывается в счет оплаты того расчетного периода, по итогам которого отчет о выпадающих доходах сформирован. В счет оплаты этого же расчетного периода учитываются суммы по корректировочным отчетам о выпадающих доходах за предыдущие расчетные периоды, представленным Исполнителем вместе с отчетом о выпадающих доходах.

Если сумма платежей, распределенных в установленном в абз. 1 настоящего пункта порядке, превышает стоимость тепловой энергии и теплоносителя, подлежащих оплате в указанном периоде, Теплоснабжающая организация засчитывает ее по правилам пунктов 1, 3, 5 настоящего приложения к Договору.

7. В случае если количество тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленных в предыдущие календарные годы, по сравнению с тем, как оно было определено первоначально в акте приемки-передачи (п. 4.2 Договора), изменено в сторону уменьшения, высвободившаяся вследствие такого уменьшения количества тепловой энергии и теплоносителя сумма денежных средств распределяется в следующей последовательности:

а) в счет исполнения неисполненных обязательств, начиная с наиболее раннего по сроку оплаты;

б) на авансы полученные (при отсутствии у Исполнителя задолженности по оплате стоимости тепловой энергии и теплоносителя), при этом аванс считается полученным в периоде осуществления корректировки количества тепловой энергии и (или) теплоносителя, в результате которой возник аванс.

Теплоснабжающая организация

Турьянов О.В. /
подпись
М.П. фамилия



Исполнитель

подпись
М.П. «Управляющая
компания
Сириус»



Русяков А.А. /
подпись
М.П. фамилия

Порядок ограничения подачи тепловой энергии и теплоносителя

1. Теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию и теплоноситель Исполнителю в количестве (объеме), определяемом в соответствии с разделом 3 Договора, в течение периода, продолжительность которого определяется уполномоченными органами, кроме перерывов:

- для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии, при условии уведомления Исполнителя в этот же день;

- для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию сетей при условии уведомления Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней.

2. Основанием для подачи тепловой энергии и теплоносителя после перерыва в течение неотапливаемого (летнего) периода является представление Исполнителем акта проверки готовности Исполнителя к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному периоду либо повторного акта готовности Исполнителя к отопительному периоду с заключением о том, что объект готов к отопительному периоду, выдаваемых в порядке, установленном законодательством.

3. Объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения по каждому виду нагрузок (на отопление, вентиляцию, кондиционирование, осуществление технологических процессов, горячее водоснабжение) приведен в Графике ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя (график разгрузки систем теплопотребления) и Акте технологической и аварийной брони теплоснабжения, подписанных Теплоснабжающей организацией и Исполнителем по каждой точке поставки и являющихся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.

4. Ограничение подачи тепловой энергии и теплоносителя может также осуществлять по иным основаниям, предусмотренным законодательством в сфере ресурсоснабжения и предоставления коммунальных услуг.

Теплоснабжающая организация

Исполнитель

Гурьянов О.В. /
подпись
М.П. для договора №3
фамилия



Русakov P.A. /
подпись
фамилия

**Порядок взаимодействия сторон при поставке тепловой энергии ненадлежащего
качества и (или) количества**

1. В случае поступления жалоб на качество предоставленной Исполнителем коммунальной услуги, для оказания которой с Теплоснабжающей организацией был заключен настоящий Договор, Исполнитель незамедлительно, в тот же день, сообщает в диспетчерский пункт Теплоснабжающей организации о поступивших жалобах.

2. Исполнитель обязан направить Теплоснабжающей организации информацию о дате и времени проведения проверки качества поставляемой тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

3. В случае неявки представителя Теплоснабжающей организации при проведении проверки, Исполнитель осуществляет проверку в отсутствие представителя Теплоснабжающей организации.

4. Результаты проверки оформляются Актом проверки, который подписывается сторонами, участвующими в проводимой проверке.

В Акте проверки указываются существенные обстоятельства, которые могли повлечь ухудшение качества предоставляемой Исполнителем коммунальной услуги или поставляемой Исполнителю тепловой энергии.

Копия Акта проверки направляется лицам, которые участвовали в проводимой проверке, а также лицам, в отношении которых установлены обстоятельства, которые могли повлечь ухудшение качества предоставляемой Исполнителю коммунальной услуги или поставляемой Исполнителю тепловой энергии.

Теплоснабжающая организация

подпись _____
м.п. _____
Исмаилов О.В. /
Фамилия



Исполнитель

подпись _____
м.п. _____
Русаков А.А. /
Фамилия



ФОРМА

Исполнитель

Отрасль:

Фактический адрес:

Юридический адрес

Источник теплоснабжения:

Номер ЦТП/ИТП:

Адрес

Директор

Гл. энергетик

Дежурный

Годовое потребление по договору

Г кал

Акт технологической и аварийной брони теплоснабжения

Категория потребителя	Договорная нагрузка, Гкал/ч				Технологическая бронь			Аварийная бронь		
	Техноло- гическая	Отопле- ние	Вентиля- ция и конди- циониро- вание	ГВС	Общая	Перечень теплоприемников, вращающее отключение которых вызывает повреждение оборудования, сырья	Нагрузка, Гкал/час	Время, необходимое для завершения техпол. процесса	Перечень теплоприемников, отключение людей, выход из строя оборудования, сырья, продукция и средств пожарной безопасности	Нагрузка, Гкал/час
1					0.0000				Система ГВС сан. Тех.	
									Система отопления	0.00000
									Система вентиляции (кондиционирования)	0.00000
2					0.0000	Технологические системы	0.00000		Технологические системы	
									Система ГВС сан. Тех.	0.00000
									Система отопления	0.00000
									Система вентиляции (кондиционирования)	0.00000
3					0.0000	Технологические системы	0.00000		Технологические системы	
									Система ГВС сан. Тех.	0.00000
									Система отопления	0.00000
									Система вентиляции (кондиционирования)	0.00000
4					0.0000				Технологические системы	
									Система ГВС сан. Тех.	0.00000
									Система отопления	0.00000
									Система вентиляции (кондиционирования)	0.00000
ИТОГО:	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	ИТОГО:	0.00000		ИТОГО:	0.00000

Очередность ограничения Исполнителя по теплоснабжению:
Теплоснабжающая организация

Исполнитель

Главный инженер Филиала № / /
Директор Предприятия / /

График ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя

№ п/п	Номер ЦТП	Наименование и адрес Исполнителя	Отключаемые системы теплопотребления	Величина снижаемой нагрузки, Гкал/час	Место расположения отключаемых систем теплопотребления (Строение)	Место расположения отключающей запорной арматуры (Строение, камера или т. по схеме)	Способ контроля за ограничением теплопотребления	Примечание
		I очередь						
		II очередь						
		III очередь						
		IV очередь						

Теплоснабжающая организация

Исполнитель

Филиал № _____
Главный инженер _____
Директор Предприятия / _____

Ответственный дежурный
Диспетчерская, (тел.: _____)

Ответственный дежурный
(тел.: _____)

ФОРМА

**Справка о количестве горячей воды,
поставленной в помещения МКД**

в _____ 20__ г., по адресу:

г. Москва _____ д. _____ корп. _____ стр. _____
ТП № _____

№п/п	Группа потребления	Количество зарегистрированных (проживающих) граждан		Всего	Количество потребленной горячей воды, куб.м				
		в том числе:			в том числе:				
		Всего	с ИПУ (КПУ)		без ИПУ (КПУ)	ИПУ (КПУ)	в отсутствие ИПУ (КПУ) (норматив потребления)	при выходе ИПУ из строения (среднемес- ячный объем по ИПУ (КПУ)	На содержание общего имущества в МКД
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8+9+ 10	7	8	9	10
	Итого								
Руководитель Исполнителя _____ Принял _____ подпись _____ Ф.И.О.									

Протокол разногласий к Договору теплоснабжения № 03.211232-ТЭ от 28.02.2020 года

гор. Москва

28.02.2020 года

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице Заместителя директора филиала – начальника отдела сбыта № 3 (СВАО) Филиала № 11 «Горэнерго» ПАО «МОЭК» Гурьянова Олега Викторовича, действующего на основании доверенности № Ф11/2019-15 от 17.06.2019 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сириус» (ООО «УК Сириус»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Русакова Антона Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Протокол разногласий к Договору теплоснабжения № 03.211232-ТЭ от 28.02.2020 года (далее-Договор) о нижеследующем:

Редакция Теплоснабжающей организации	Редакция Исполнителя	Согласованная редакция
Пункт 2.5. - по тексту Договора.	Пункт 2.5. Договора слова «...в соответствии с нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения...» заменить на «...в соответствии с п. 21 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 года №124...»	В редакции Исполнителя.
Пункт 2.6. - по тексту Договора.	Пункт 2.6. Договора слова «...в соответствии с нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения-расчетным способом...» заменить на «...в соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 года №124...»	В редакции Исполнителя.
Пункт 2.10 подпункт 12 - по тексту Договора.	Пункт 2.10. Договора подпункт 12 изменить и изложить в следующей редакции: «12) уведомлять Теплоснабжающую организацию по форме Приложения № 11 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента как Исполнителю стало известно о факте смены собственников/иных законных пользователей нежилых помещений.»	В редакции Исполнителя.
Пункт 2.12. подпункт 2 - по тексту Договора.	Пункт 2.12. Договора подпункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:	В редакции Исполнителя.



	«2) производить, предварительно уведомив Исполнителя, проверку представляемых Исполнителем сведений и состояния ОДПУ, по результатам которой составляется Акт проверки, который подписывается Сторонами настоящего Договора. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта проверки представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Исполнителя производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись. Указанный акт составляется в присутствии 2 любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа Исполнителя подписать Акт. В этом случае данные, указанные в Акте проверки, считаются достоверными, расчет количества поставленных тепловой энергии и теплоснабжателя осуществляется в соответствии с разделом 2 Договора;»					
Пункт 4.2. - по тексту Договора.	Пункт 4.2. Договора слова «...в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 2) п. 4.2. Договора, возвращает ...» заменить на «...в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 2) п. 4.2. Договора, возвращает ...»	В редакции Исполнителя.				
Пункт 4.7.2. - по тексту Договора.	Пункт 4.7.2. Договора слова «...Исполнитель обязан в течение 5 дней с момента получения акта приемки-передачи...» заменить на «...Исполнитель обязан в течение 30 дней с момента получения акта приемки-передачи...», слова «...В случае если в течение 5 дней с момента предъявления Исполнителем акта приемки-передачи...» заменить на «...В случае если в течение 30 дней с момента предъявления Исполнителем акта приемки-передачи...»	В редакции Исполнителя.				
Пункт 4.7.4. - по тексту Договора.	Пункт 4.7.4. Договора слова «...обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней...» заменить на «...обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней...»	В редакции Исполнителя.				
Пункт 4.7.6. - по тексту Договора.	Пункт 4.7.6. Договора слова «...В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней...» заменить на «...В случае если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней...»	В редакции Исполнителя.				
Раздел 7. - по тексту Договора.	Изменить и изложить в следующей редакции адреса и реквизиты Исполнителя: <table><tr><td>Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)</td><td>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»</td></tr><tr><td>Сокращенное наименование</td><td>ООО «УК Сириус»</td></tr></table>	Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»	Сокращенное наименование	ООО «УК Сириус»	В редакции Исполнителя.
Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»					
Сокращенное наименование	ООО «УК Сириус»					

Регистрационный номер	1197746169675
Дата государственной регистрации	06.03.2019
Регистрирующий орган	МИФНС № 46 по г. Москве
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3, корп.2, стр.1, эт. 6, часть помещения I
Фактический адрес	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3, корп.2, стр.1, эт. 6, часть помещения I
(ИНН)	9717078279
(КПП)	772401001
ОГРН	1197746169675
Код отрасли по ОКВЭД	68.32.1, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 43.99.7, 46.90, 52.21, 63.11, 63.12, 63.91, 68.31.1, 69.10, 74.10, 77.11, 77.32, 77.39.11, 81.22, 81.29.1, 81.29.9
Код организации по ОКПО	36534467
Расчетный счет	40702810400490001297
Корреспондентский счет	30101810945250000297
БИК	044525297
Банк получателя	Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»

1. Пункты Договора, согласованные Сторонами в настоящем Протоколе разногласий от 28.02.2020 года, применяются в Согласованной редакции.
2. Настоящий Протокол разногласий от 28.02.2020 года составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

«Теплоснабжающая организация»

ПАО «МОЭК»

Заместитель директора филиала - начальник отдела сбыта № 3 Филиала № 1 «Горно-термобит» ПАО «МОЭК»

В.В. Гурьянов

«Исполнитель»

ООО «УК Сириус»

Генеральный директор

А.А. Русаков

С Протоколом согласования
Разногласий

**Протокол согласования разногласий
к Договору теплоснабжения № 03.211232-ТЭ от 28.02.2020 года**

г. Москва

«07» 10 2020 года

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице Заместителя директора филиала – начальника отделения сбыта № 3 (СВАО) Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Гурьянова Олега Викторовича, действующего на основании доверенности № Ф11/2019-15 от 17.06.2019 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сириус» (ООО «УК Сириус»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Русакова Антона Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, составили настоящий Протокол согласования разногласий к Договору теплоснабжения № 03.211232-ТЭ от 28.02.2020 года (далее-Договор) о нижеследующем:

№ пункта Контракта	Редакция Теплоснабжающей организации	Редакция Потребителя	Согласованная редакция
2.5.	2.5. В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию ОДПУ либо истечения срока его эксплуатации, а также отсутствия в многоквартирном доме ОДПУ, при непредставлении Исполнителем сведений о показаниях ОДПУ в сроки, установленные Договором, либо при недопуске Исполнителем 2 и более раз представителей Теплоснабжающей организации для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию ОДПУ (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого ОДПУ), определение количества (объема) поставленной тепловой энергии производится расчетным способом в соответствии с нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения.	Пункт 2.5. Договора слова «...в соответствии с нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения...» заменить на «...в соответствии с п. 21 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 года №124...»	Изложить в следующей редакции: 2.5. В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию ОДПУ либо истечения срока его эксплуатации, а также отсутствия в многоквартирном доме ОДПУ, при непредставлении Исполнителем сведений о показаниях ОДПУ в сроки, установленные Договором, либо при недопуске Исполнителем 2 и более раз представителей Теплоснабжающей организации для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию ОДПУ (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого ОДПУ), определение количества (объема) поставленной тепловой энергии производится расчетным способом в соответствии с п. 21 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных Постановлением

			Правительства РФ от 14 февраля 2012 года №124.
2.6.	2.6. Количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате за расчетный период, определяется в соответствии с нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения – расчетным способом. 2.6.1. В отношении многоквартирных домов с тепловым пунктом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате за расчетный период, определяется как сумма двух составляющих – количества (объема) тепловой энергии, поставленного для целей отопления и подлежащего оплате за расчетный период, и количества (объема) фактически поставленной тепловой энергии для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Количество (объем) тепловой энергии, поставленное для целей отопления и подлежащее оплате за расчетный период, определяется расчетным способом, предусмотренным нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения. Количество (объем) фактически поставленной тепловой энергии для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, определяется в соответствии с п. 2.3 и п. 2.5.1. Договора.	Пункт 2.6. Договора слова «...в соответствии с нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения- расчетным способом...» заменить на «...в соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 года №124...»	2.6. Количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате за расчетный период, определяется в соответствии с нормами законодательства в сфере ресурсоснабжения – расчетным способом. 2.6.1. В отношении многоквартирных домов с тепловым пунктом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате за расчетный период, определяется как сумма двух составляющих – количества (объема) тепловой энергии, поставленного для целей отопления и подлежащего оплате за расчетный период, и количества (объема) фактически поставленной тепловой энергии для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Количество (объем) тепловой энергии, поставленное для целей отопления и подлежащее оплате за расчетный период, определяется расчетным способом, предусмотренным Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением

			Правительства РФ от 14 февраля 2012 года №124. Количество (объем) фактически поставленной тепловой энергии для приготовления горячей воды с использованием оборудования индивидуального теплового пункта, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, определяется в соответствии с п. 2.3 и п. 2.5.1. Договора.
2.10.	Пункт 2.10. 12) в случае изменения собственников нежилых помещений в многоквартирном доме или переводе жилых помещений в нежилые и наоборот письменно уведомлять об этом Теплоснабжающую организацию в течение 3-х рабочих дней с даты наступления соответствующего события.	Пункт 2.10. Договора подпункт 12 изменить и изложить в следующей редакции: «12) уведомлять Теплоснабжающую организацию по форме Приложения № 11 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента как Исполнителю стало известно о факте смены собственников/иных законных пользователей нежилых помещений.»	Изложить в следующей редакции: в случае изменения собственников нежилых помещений в многоквартирном доме или переводе жилых помещений в нежилые и наоборот письменно уведомлять об этом Теплоснабжающую организацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события в любой форме.
2.12.	Пункт 2.12. 2) производить, предварительно уведомив Исполнителя, проверку представляемых Исполнителем сведений и состояния ОДПУ, по результатам которой составляется Акт проверки, который подписывается Сторонами настоящего Договора. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта проверки представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Исполнителя производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись. В этом случае данные, указанные в Акте проверки, считаются достоверными, расчет количества поставленных тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в соответствии с разделом 2 Договора;	Пункт 2.12. Договора подпункт 2 изменить и изложить в следующей редакции: «2) производить, предварительно уведомив Исполнителя, проверку представляемых Исполнителем сведений и состояния ОДПУ, по результатам которой составляется Акт проверки, который подписывается Сторонами настоящего Договора. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта проверки представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Исполнителя производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись. Указанный акт составляется в присутствии 2 любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа Исполнителя подписать Акт. В этом случае данные, указанные в Акте проверки, считаются достоверными, расчет количества поставленных тепловой энергии и теплоносителя	В редакции Теплоснабжающей организации Условие сформулировано в соответствии с п. 26 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034

		осуществляется в соответствии с разделом 2 Договора;»	
4.2.	4.2. По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация передает Исполнителю: 1) счет на сумму, подлежащую оплате; 2) акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в двух экземплярах, фиксирующий определенные в соответствии с разделом 3 Договора: - количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате в текущем месяце, - количество (объем) тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленное в расчетном месяце. 3) счет-фактуру. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 2) п. 4.2. Договора, возвращает Теплоснабжающей организации подписанный и скрепленный печатью акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя (1 экземпляр).	Пункт 4.2. Договора слова «...в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 2) п. 4.2. Договора, возвращает ...» заменить на «...в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 2) п. 4.2. Договора, возвращает ...»	Изложить в следующей редакции: 4.2 По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация передает Исполнителю: 1) счет на сумму, подлежащую оплате; 2) акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в двух экземплярах, фиксирующий определенные в соответствии с разделом 3 Договора: - количество (объем) тепловой энергии, подлежащее оплате в текущем месяце, - количество (объем) тепловой энергии и теплоносителя, фактически поставленное в расчетном месяце. 3) счет-фактуру. Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения акта, указанного в пп. 2) п. 4.2. Договора, возвращает Теплоснабжающей организации подписанный и скрепленный печатью акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя (1 экземпляр)
4.7.2.	4.7.2. Исполнитель обязан в течение 5 дней с момента получения акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Теплоснабжающей организации оформленный надлежащим образом акт, подписанный квалифицированной электронной подписью Исполнителя и подтвержденный Оператором ЭДО. Акт приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде считается	Пункт 4.7.2. Договора слова «...Исполнитель обязан в течение 5 дней с момента получения акта приемки-передачи...» заменить на «...Исполнитель обязан в течение 30 дней с момента получения акта приемки-передачи...», слова «...В случае если в течение 5 дней с момента предъявления Исполнителю акта приемки-передачи...» заменить на «...В случае если в течение 30 дней с момента предъявления Исполнителю акта приемки-передачи...»	Изложить в следующей редакции: 4.7.2. Исполнитель обязан в течение 10 дней с момента получения акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Теплоснабжающей организации оформленный надлежащим образом акт, подписанный квалифицированной электронной подписью Исполнителя и подтвержденный Оператором ЭДО. Акт приемки-передачи тепловой

	полученным Теплоснабжающей организацией, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Исполнителя. В случае если в течение 5 дней с момента предъявления Исполнителю акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Исполнитель письменно не заявит Теплоснабжающей организации своих замечаний по количеству и/или качеству поставленных тепловой энергии и теплоносителя, считается, что количество тепловой энергии и теплоносителя, указанное в акте приемки-передачи, принято Исполнителем и подтверждено им без замечаний.		энергии и теплоносителя в электронном виде считается полученным Теплоснабжающей организацией, если ей поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное квалифицированной электронной подписью Исполнителя. В случае если в течение 10 дней с момента предъявления Исполнителю акта приемки-передачи тепловой энергии и теплоносителя в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Исполнитель письменно не заявит Теплоснабжающей организации своих замечаний по количеству и/или качеству поставленных тепловой энергии и теплоносителя, считается, что количество тепловой энергии и теплоносителя, указанное в акте приемки-передачи, принято Исполнителем и подтверждено им без замечаний.
4.7.4.	4.7.4. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта сверки посредством электронного документооборота не реже одного раза в квартал. Исполнитель, которому направлен посредством электронного документооборота акт сверки, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Теплоснабжающей организации оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный квалифицированной электронной подписью Исполнителя и подтвержденный Оператором ЭДО.	Пункт 4.7.4. Договора слова «...обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней...» заменить на ««...обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней...»	Изложить в следующей редакции: 4.7.4. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с оформлением двустороннего акта сверки посредством электронного документооборота не реже одного раза в квартал. Исполнитель, которому направлен посредством электронного документооборота акт сверки, обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть Теплоснабжающей организации оформленный надлежащим образом акт сверки, подписанный квалифицированной электронной подписью Исполнителя и подтвержденный Оператором ЭДО.

5.5.	4.7.6. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Исполнителю акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Исполнитель письменно не заявит Теплоснабжающей организации своих замечаний, считается, что акт сверки принят Исполнителем и подтвержден им без замечаний.	Пункт 4.7.6. Договора слова «...В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней...» заменить на «...В случае если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней...»	Изложить в следующей редакции: 7.6. В случае если в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предъявления Исполнителю акта сверки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Исполнитель письменно не заявит Теплоснабжающей организации своих замечаний, считается, что акт сверки принят Исполнителем и подтвержден им без замечаний.																																												
7.	7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель: <table><tr><td>Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)</td><td>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»</td></tr><tr><td>Юридический адрес</td><td>115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.2, корп.2, стр.1, часть пом. I, эт. 6</td></tr><tr><td>Фактический адрес</td><td>115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.2, корп.2, стр.1, часть пом. I, эт. 6</td></tr><tr><td>(ИНН)</td><td>9717078279</td></tr><tr><td>(КПП)</td><td>772401001</td></tr><tr><td>ОКОПФ</td><td>123000</td></tr><tr><td>Код отрасли по ОКВЭД</td><td>68.32.1</td></tr><tr><td>Код организации по ОКПО</td><td>36534467</td></tr><tr><td>Расчетный счет</td><td>40702810400490001297</td></tr><tr><td>Корреспондентский счет</td><td>30101810945250000297</td></tr><tr><td>БИК</td><td>044525297</td></tr></table>	Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»	Юридический адрес	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.2, корп.2, стр.1, часть пом. I, эт. 6	Фактический адрес	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.2, корп.2, стр.1, часть пом. I, эт. 6	(ИНН)	9717078279	(КПП)	772401001	ОКОПФ	123000	Код отрасли по ОКВЭД	68.32.1	Код организации по ОКПО	36534467	Расчетный счет	40702810400490001297	Корреспондентский счет	30101810945250000297	БИК	044525297	Изменить и изложить в следующей редакции адреса и реквизиты Исполнителя: <table><tr><td>Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)</td><td>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»</td></tr><tr><td>Сокращенное наименование</td><td>ООО «УК Сириус»</td></tr><tr><td>Регистрационный номер</td><td>1197746169675</td></tr><tr><td>Дата государственной регистрации</td><td>06.03.2019</td></tr><tr><td>Регистрирующий орган</td><td>МИФНС № 46 по г. Москве</td></tr><tr><td>Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)</td><td>115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3, корп.2, стр.1, эт. 6, часть помещения I</td></tr><tr><td>Фактический адрес</td><td>115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3, корп.2, стр.1, эт. 6, часть помещения I</td></tr><tr><td>(ИНН)</td><td>9717078279</td></tr><tr><td>(КПП)</td><td>772401001</td></tr><tr><td>ОГРН</td><td>1197746169675</td></tr><tr><td>Код отрасли по ОКВЭД</td><td>68.32.1, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 43.99.7, 46.90, 52.21, 63.11, 63.12, 63.91, 68.31.1, 69.10, 74.10, 77.11, 77.32, 77.39.11, 81.22, 81.29.1, 81.29.9</td></tr></table>	Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»	Сокращенное наименование	ООО «УК Сириус»	Регистрационный номер	1197746169675	Дата государственной регистрации	06.03.2019	Регистрирующий орган	МИФНС № 46 по г. Москве	Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3, корп.2, стр.1, эт. 6, часть помещения I	Фактический адрес	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3, корп.2, стр.1, эт. 6, часть помещения I	(ИНН)	9717078279	(КПП)	772401001	ОГРН	1197746169675	Код отрасли по ОКВЭД	68.32.1, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 43.99.7, 46.90, 52.21, 63.11, 63.12, 63.91, 68.31.1, 69.10, 74.10, 77.11, 77.32, 77.39.11, 81.22, 81.29.1, 81.29.9	В редакции Исполнителя
Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»																																														
Юридический адрес	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.2, корп.2, стр.1, часть пом. I, эт. 6																																														
Фактический адрес	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.2, корп.2, стр.1, часть пом. I, эт. 6																																														
(ИНН)	9717078279																																														
(КПП)	772401001																																														
ОКОПФ	123000																																														
Код отрасли по ОКВЭД	68.32.1																																														
Код организации по ОКПО	36534467																																														
Расчетный счет	40702810400490001297																																														
Корреспондентский счет	30101810945250000297																																														
БИК	044525297																																														
Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сириус»																																														
Сокращенное наименование	ООО «УК Сириус»																																														
Регистрационный номер	1197746169675																																														
Дата государственной регистрации	06.03.2019																																														
Регистрирующий орган	МИФНС № 46 по г. Москве																																														
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3, корп.2, стр.1, эт. 6, часть помещения I																																														
Фактический адрес	115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3, корп.2, стр.1, эт. 6, часть помещения I																																														
(ИНН)	9717078279																																														
(КПП)	772401001																																														
ОГРН	1197746169675																																														
Код отрасли по ОКВЭД	68.32.1, 43.21, 43.22, 43.29, 43.39, 43.99.7, 46.90, 52.21, 63.11, 63.12, 63.91, 68.31.1, 69.10, 74.10, 77.11, 77.32, 77.39.11, 81.22, 81.29.1, 81.29.9																																														

	Банк получателя	Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»	Код организации по ОКПО	36534467
			Расчетный счет	40702810400490001297
			Корреспондентский счет	30101810945250000297
			БИК	044525297
			Банк получателя	Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»

1. Пункты Договора, согласованные Сторонами в настоящем Протоколе согласования разногласий года, применяются в Согласованной редакции.
2. Настоящий Протокол согласования разногласий к договору от 28.02.2020 № 03.211232-ТЭ составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Теплоснабжающая организация
ПАО «МОЭК»

Исполнитель
ООО «УК Сириус»

Заместитель директора филиала - начальник
отделения сбыта № 3 (СВАО) Филиала № 11
«Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»

Генеральный директор

МП

О.В. Гурьянов

МП

А.А. Русаков